N. R.G. 31358/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Vincenzo Vitalone	Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Caprara	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31358/2018 promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) con il patrocinio dell'avv.to GIUSTI DEL GIARDINO GIULIA e dell'avv.to GALLETTI ANTONINO con studio in P.LE DON G. MINZONI 9 00197 ROMA; e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;

RICORRENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2* , con il patrocinio dell'avv.to MANCINI GIULIO , con elezione di domicilio in Roma, via Santa Costanza n.46 ,presso lo studio del difensore;

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con sentenza parziale n.9322 pubblicata il 3.5.2019, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione,, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso delle due figlie minori Giulia ed *Per_* rispettivamente nate il 23.7.2009 e il 23.1.2011, disposto con l'ordinanza presidenziale, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 *ter* c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame; deve essere tenuto fermo il collocamento delle figlie minori presso la madre, con cui hanno sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori, con la previsione dei tempi di frequentazione del padre indicati in dispositivo.

Dalla lettura degli atti di causa risulta che il padre ha intrattenuto con le figlie un rapporto continuativo seppure ostacolato dalla lontananza delle rispettive città di residenza (il padre vive e lavora a Milano mentre la madre con le figlie vivono a Roma), che le ragazze sono serene e non hanno subito particolari disagi o traumi derivati dalla lontananza del padre. Per questa ragione deve rigettarsi la domanda di affido esclusiva avanzata dalla resistente.
Giusto il disposto dell'art.337 *sexies* c.c., richiamato dall'art.6, secondo comma, L.898/70 e successive modifiche, la casa coniugale sita in Roma, via Monte delle Gioie n.1/D, di proprietà del ricorrente deve essere assegnata ad *CP_1 [...]* quale genitore collocatario dei figli minori.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sull'istanza di assegno divorzile avanzata dalla parte resistente, in ordine alla quale c'è l'opposizione della controparte, ed alla misura del contributo paterno per il mantenimento della prole.

La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo "quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive"; è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per 27 anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi innovativamente mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 **e** da ultimo ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assuma la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive -

attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia.

La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale**,** in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.

Orbene, il Tribunale evidenzia che, in sede di separazione le parti hanno stabilito l'obbligo del *Pt_1* di contribuire al mantenimento della moglie nella misura pari ad Euro 900,00 al mese ed al mantenimento delle figlie nella misura pari ad Euro 800,00 al mese (Euro 400,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie. In sede presidenziale il ricorrente ha dichiarato di percepire redditi pari ad Euro 11.000/12.0000 al mese mentre la resistente ha dichiarato di percepire un reddito mensile pari ad Euro 1500,00 per 13 mensilità Il ricorrente è gravato dall'onere di pagamento della rata mensile di mutuo sulla casa coniugale (di sua esclusiva proprietà ma goduta dalla moglie dalle figlie) nella misura pari ad Euro 2000,00, oltre che dalle spese di locazione della casa ove vive a Milano unitamente alla sua nuova compagna. Ritiene il Tribunale che il ricorrente, sia in ragione della differenza reddituale e patrimoniale tra le parti come documentalmente provata,, sia in ragione del maggioritario contributo offerto dalla *Pt_2* alla gestione familiare (nel corso del matrimonio ed attualmente) debba corrispondere alla moglie un assegno divorzile come correttamente pattuito in sede di accordo. Ed invero è inequivocabile che il Costanza, affermato medico e già ricercatore universitario durante il matrimonio, abbia potuto coltivare e proseguire gli studi, partecipando ai concorsi universitari per conseguire il titolo di Professore Ordinario in dermatologia, grazie alla possibilità di delegare alla moglie la gestione delle due figlie minori *Persona_2* invero, avendo scelto, di sua iniziativa, un percorso professionale di tipo impiegatizio si è occupata di fatto, avendo più tempo libero, della crescita delle figlie, oltre che della gestione della casa. Ritiene quindi il Tribunale che, a prescindere dalla volontà manifestata dai coniugi, è risultato nel caso di specie incontestabile il contributo alla carriera del marito prestato dalla *CP_1* e concretizzatosi nella gestione delle figlie, anche per conto del padre, allorquando questi era impegnato a lavorare e a scrivere per raggiungere i propri obiettivi professionali.. Ed invero è noto che per partecipare ai concorsi universitari è necessaria la allegazione di numerosi titoli costituiti in particolare da pubblicazioni scientifiche, oltre che di esperienza accademiche di vario

genere, per le quali è necessario tempo libero extra-lavorativo, necessariamente da sottrarsi alla famiglia.
Il ricorrente ha riferito che l'assegno divorzile in favore della controparte non le sarebbe dovuto in quanto la medesima risulta convivente con il suo nuovo compagno nella casa coniugale. Orbene dalla lettura delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio (in particolare della colf fissa della parte resistente e del compagno della *CP_1* è risultato che effettivamente la *CP_1* ha una relazione affettiva con il sig. *CP_2*, ma che il medesimo ha una casa di sua proprietà dove risiede e dove stabilmente dimora a Roma, mentre si trattiene a casa della *CP_1* a dormire sporadicanente e quando è necessario prestarle aiuto nella gestione delle figlie. Alla luce di quanto emerso e tenuto conto del fatto che le due figlie minori sono collocate in via preminente dalla madre, potendo vedere e frequentare il padre che vive a Milano, come dal medesimo richiesto in ragione dei suoi impegni lavorativi, solo una volta al mese, ritiene il Tribunale che nel caso di specie non possa dirsi provata una situazione di stabile convivenza della *CP_1* con il sig. *CP_2*, tale da ritenere consolidato un nuovo ed autonomo menage familiare e tale da escludere il diritto della *CP_1* ad ottenere un assegno divorzile da controparte. Quanto alla misura dell'assegno divorzile ritiene il Tribunale, tenuto conto dei redditi delle parti e delle spese di locazione e di mutuo gravanti sul ricorrente, sia da confermare la misura dell'assegno stabilito in sede di accordo di separazione dei coniugi nella misura pari ad euro 900,00 al mese, oltre rivalutazione annuale su base *Org_1* .
In ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto dei redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze delle figlie, allo studio ed alla vita sociale e di relazione in genere, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in euro 1600,00 (Euro 800,00 per ciascuna figlia)in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento delle due minori; il *Pt_1* dovrà dunque corrispondere alla *CP_1* l'importo mensile di euro 2500,00 a far data dalla domanda (marzo 2018). L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' *Org_1* .
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 70% il padre e nella misura pari al 30% la madre le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Ciò in considerazione della diversa posizione reddituale.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita delle figlie, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori; in difetto di previo

accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie "obbligatorie" (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).

Quanto alla domanda di restituzione dei regali di nozze spiegata dal ricorrente la medesima va rigettata. Nel processo di divorzio, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi; di conseguenza, è esclusa la possibilità di un *simultaneus processus* nell'ambito dell'azione di divorzio - soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.

Motivi di equità, suggeriti oltre che dalla natura delle questioni controverse anche dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, preso atto della sentenza parziale n.9322/2019 così provvede:

affida le figlie minori ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale; le decisioni di maggior interesse per le minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé;

dispone che le minori siano collocate presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Roma, via Monte delle Gioie n.1/D;

dispone che il padre veda e tenga con sé le figlie un week-end al mese dal giovedì sera alla domenica pomeriggio a Roma,in difetto di diverso accordo il terzo week-end del mese, ed ogni qualvolta durante la settimana salvo preavviso della madre una settimana prima. Le figlie si recheranno a Milano a trovare il padre durante le vacanze natalizie da dividersi in due periodi (dal 23 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio) da alternarsi di anno in anno, e per le vacanze pasquali ad anni alterni, per una settimana durante l'inverno, durante i ponti. In questi casi i genitori si alterneranno per accompagnare le figlie a Milano o riaccompagnarle da Milano a Roma. In difetto di accordo il padre le andrà a prendere a Roma e la madre le andrà a prendere a Milano.

Nel periodo delle ferie estive le figlie trascorreranno con il padre quindici giorni consecutivi, il periodo sarà cominicato dal padre alla madre entro il 31 maggio.

determina in 900,00 euro mensili l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da *Parte_1* in favore di *Controparte_1*, da corrispondersi presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da marzo 2018, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;

determina in euro 1600,00 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento delle figlie minori, da corrispondersi a *Controparte_1* presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da marzo 2018,

fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 70% il padre e nella misura pari al 30% la madre alle spese straordinarie per i figli;
compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 06/10/2021

IL GIUDICE REL.
dott.ssa Maria Vittoria Caprara

IL PRESIDENTE
dott. Marta Ienzi